

1500475-14.2021.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... possui condenação definitiva por tráfico de drogas, sendo reincidente, o que deve ser considerado na fixação da pena, regime de resgate e impede substituição da pena corporal (págs. 181/182).

Em sua vez, a Defesa propugnou pela absolvição com relação ao crime previsto no art. 305 do CTB, por atipicidade da conduta, uma vez que, segundo sustentou, o réu se afastou do local com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500475-14.2021.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500475-14.2021.8.26.0593

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297840/2021 - DEL.POL.GARÇA, 21150783 - DEL.POL.GARÇA, 1638/21/204 - DEL.POL.GARÇA, 2297840 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS BRITO BERTASONE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

VINICIUS BRITO BERTASONE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 305 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 1º de novembro de 2021, por volta das 18h21min, no endereço indicado na denúncia, nesta cidade e comarca de Garça, teria conduzido o veículo Ford/Corcel II L, dourado, ano 1984, placa BPC7514, de Pompéia, pela via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ainda, após colisão, afastou-se do local de acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que

lhe poderia ser atribuída.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, após ingerir bebida alcoólica em quantidade suficiente para lhe retirar os reflexos e comprometer sua coordenação motora, o réu conduziu o veículo descrito, pela via pública, quando acabou por colidir com o veículo VW Fusca 1.300 L, branco, ano 1977, placa CXF4948, de Bauru, que estava devidamente estacionado, pertencente a Aparecido. E, em razão da colisão, o réu e Aparecido discutiram e entraram em vias de fato. Após, o réu fugiu do local a pé, abandonando seu veículo, e Aparecido acabou por danificar o vidro traseiro e vidro lateral esquerdo do veículo Ford/Corcel, pertencente ao réu. A Polícia Militar foi acionada, identificou e localizou o réu, bem como constatou que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como odor etílico, fala pastosa e andar cambaleante. Diante das evidências do estado de embriaguez, o réu foi convidado e submetido ao teste de etilômetro, constatando-se a concentração de 0,93mg de álcool por litro de ar expelido, ou seja, em quantidade superior ao estipulado em lei (art. 306, § 1º, inciso I, do CTB). O réu, interrogado pela Autoridade Policial, confessou ter ingerido uma cerveja e meia antes de dirigir. Resultado do teste do etilômetro à pág. 21.

O réu, preso em flagrante, foi beneficiado com liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada pela Autoridade Policial (págs. 23/24 e 65).

Folha e certidão de antecedentes às págs. 25/30, 84/89 e 174/180.

Impostas ao réu medidas cautelares e determinada a suspensão ou proibição de ele obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (págs. 41/42 e 130/135).

A pedido do Ministério Público, foram encaminhadas cópias dos autos ao Juizado Especial Criminal referentes a A.S., para as providências cabíveis em relação a crime de dano (págs. 76 e 78).

O Ministério Público ofereceu denúncia e apresentou as razões pelas quais deixou de apresentar proposta de benefícios (págs. 92/94).

Denúncia recebida aos 26 de janeiro de 2022 (pág. 96).

Citado (pág. 107), o réu apresentou resposta escrita à acusação (págs. 110/111).

Laudo às págs. 117/126.

Mantido o recebimento da denúncia e determinada a instrução (págs. 145/146).

Inquiridas testemunhas e interrogado o réu, passou-se às alegações finais, que foram oferecidas oralmente pelo Ministério Público. Este pugnou pela parcial procedência do pedido inicial, ao argumento de que não há dúvida da prática do delito do artigo 306 do CTB, confessado pelo réu, além do documento de págs. 21 a comprovar a materialidade, e o depoimento do policial sobre sinais característicos de embriaguez. Em relação ao delito do artigo 305 do CTB, alegou não ter ficado comprovado que o réu agiu com o dolo de deixar o local para fugir à responsabilidade. Sobre a pena, sustentou que o réu possui condenação definitiva por tráfico de drogas, sendo reincidente, o que deve ser considerado na fixação da pena, regime de resgate e impede substituição da pena corporal (págs. 181/182).

Em sua vez, a Defesa propugnou pela absolvição com relação ao crime previsto no art. 305 do CTB, por atipicidade da conduta, uma vez que, segundo sustentou, o réu se afastou do local com o nítido intuito de que desentendimento não tomasse proporções ainda maiores. Postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito do art. 306 do CTB (págs. 183/185).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo do delito do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, restaram comprovados pelo resultado do teste do etilômetro (pág. 21) e prova oral.

Segundo descreveu a testemunha João Carlos, policial militar, foi acionado para atender ocorrência, a princípio, de acidente de trânsito sem vítima, porém as partes teriam entrado em luta corporal. Ao chegar, constatou que lá estava somente a parte que morava em frente ao local do acidente, a qual relatou que seu veículo estava estacionado na via regularmente e foi atingido. Tal pessoa também relatou que foi conversar com o condutor do veículo que bateu no seu, porém houve desentendimento e agressões mútuas, tendo percebido que esse condutor estava embriagado. Informados do local para onde tinha ido o réu, foram à residência indicada e foi possível perceber que o réu exalava odor etílico, tendo ele confirmado a ingestão de bebida, porém apenas uma lata de cerveja e que o acidente teria ocorrido devido ao sol ter ofuscado sua visão. O réu também falou que o proprietário do Fusca foi bastante mal-educado com ele durante a conversa. Afirmou que o réu concordou a se submeter ao teste de etilômetro, o qual resultou 0,93 de álcool. Mencionou que nesse interim o outro condutor acabou danificando o carro do réu. O veículo Corcel danificado estava com licenciamento sem pagamento desde 2011 e foi recolhido ao pátio administrativamente. Aparecido acabou falando que ficou nervoso e danificou o veículo Corcel. Aparecido, dono do Fusca, estava emocionalmente normal quando conversou com a equipe. Não se recorda da habilitação do réu. Disse, por fim, que o réu foi conduzido à CPJ, preso em flagrante e liberado mediante pagamento de fiança (págs. 181/182).

A testemunha Aparecido afirmou conhecer o réu, que mora próximo de sua casa. Disse que estava trabalhando quando ouviu o barulho do impacto e constatou que tinham batido em seu Fusca, o qual estava estacionado regularmente e foi cerca de cinco metros para frente. Disse que o réu, a mulher e a criança saíram do carro, e a criança estava chorando e tinha escoriações. Mencionou que o réu foi até sua casa para perguntar como ia ficar, houve desentendimento e agressões, que começaram dentro de sua casa e terminaram na rua. Ficou com o braço machucado e teve a perna mordida. Estava nervoso e quebrou os vidros do Corcel. Disse que o réu estava muito alterado, mas não saber se ele estava bêbado (págs. 181/182).

Interrogado, o réu disse que trabalha como vendedor autônomo, já foi processado por tráfico, é casado e tem filhos. Em relação aos fatos, disse que bebeu duas cervejas e pegou o carro para levar lavagem para alguns porcos que tem. Disse que o sol ofuscou sua vista. Admitiu ter errado ao beber e dirigir. Disse que o outro, que estava com uma barra de ferro, começou as agressões e o atingiu com golpe de artes marciais. Afirmou que mordeu a perna dele para que o soltasse. Disse que sua esposa foi tentar separar e também foi agredida com uma barra de ferro. Negou ter saído correndo do local, e referiu que ia ficar lá, mas foi levado pela esposa para evitar mais briga. Afirmou que a documentação do automóvel estava irregular, mas tinha habilitação regular (págs. 181/182).

Transposta a instrução, observa-se que o réu confessou haver conduzido o veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica, bem como admitiu que houve impacto do automóvel que conduzia com outro que estava estacionado, porém atribuiu o acidente a ofuscamento provocado pelo sol (págs. 181/182).

A confissão está em compasso com os elementos coligidos no inquérito e a narrativa das testemunhas ouvidas sob o contraditório.

Com efeito, em Juízo a testemunha Aparecido disse não saber se o réu estava embriagado, porém referiu que ele estava muito alterado. A testemunha João Carlos,

policial militar acionado para comparecer ao local, foi seguro ao descrever que o réu exalava odor etílico.

Além da prova testemunhal, foi realizado o teste do etilômetro, ambos meios aptos à verificação da conduta descrita no caput do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme preconiza o seu § 2º. Aludido teste aferiu 0,93 mg/L (pág. 21), concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (limite previsto no inciso I do § 1º do artigo 306 do CTB).

Comprovada a embriaguez, importante lembrar que o delito em comento é de perigo abstrato, de modo que desnecessária a comprovação de risco potencial de dano. O perigo é presumido e o elemento subjetivo do tipo consiste em o agente, com vontade livre e consciente, conduzir veículo automotor após ingerir álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Ademais, embora o réu tenha atribuído a ofuscamento pelo sol a causa do acidente, há se ponderar que o veículo que conduzia colidiu com a traseira do Fusca que se encontrava devidamente estacionado à direita da via, conforme se infere da prova pericial (págs. 117/126), o que se soma como prova do comprometimento da capacidade psicomotora do réu.

No que diz respeito ao delito do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o conjunto probatório não autoriza a condenação. Isso porque a testemunha Aparecido afirmou que logo após o acidente o réu a procurou para falar a respeito, e, assim como o réu, descreveu discussão e agressões mútuas.

Percebe-se, assim, que o réu não deixou o local para fugir à responsabilidade penal ou civil, mas para cessar o entrevero.

Presentes os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras previstas no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no patamar mínimo legal, de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (autos 0007661-46.2015.8.26.0344 - págs. 174/180) é compensada com a atenuante da confissão, de modo que a pena intermediária permanece em 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Na terceira fase, à míngua de causas modificadoras, a pena fica estabelecida em 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. Ausentes elementos informadores suficientes sobre a situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Aplico o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, com atenção para o enunciado da Súmula 269 do STJ.

Preenchidos os requisitos legais (CP, artigo 44), atentando-me, ainda, para o enunciado da Súmula 171 do STJ, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social e de limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo Juízo da Execução (CP, artigos 43, I e III, 45, § 1º e 48), medidas que se ajustam à proporcionalidade e à suficiência diante do montante da pena e da reincidência não específica.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno VINICIUS BRITO BERTASONE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 306, caput, da Lei 9.503/1997, ao cumprimento da pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal e do enunciado da Súmula 269 do STJ, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado, conforme artigo 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social e de limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo Juízo da Execução (CP, artigos 43, I e III, 45, § 1º e 48). Ainda, absolvo-o da acusação da prática do delito do artigo 305 da Lei 9.503/1997, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Ausentes requisitos para a segregação cautelar, poderá o réu interpor eventual recurso em liberdade.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação (CPP, artigo 387, IV), pois não houve pedido a propiciar o contraditório.

Com o trânsito em julgado, expeça-se todo o necessário para o cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, comunique-se conforme determina o artigo 295 do Código de Trânsito Brasileiro e oficie-se para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos oportunamente.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade, com atenção, quanto à fiança (págs. 23/24 e 65), para o disposto no artigo 336 do Código de Processo Penal e artigo 479 e seguintes das Normas de Serviço.

Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 2 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA